

MAXAN®

Certificación

NORMA MEXICANA NMX R-025 SCFI-2015 EN IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN Y LA PATERNIDAD.

La Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación busca:

1. Espacios libres de violencia y discriminación, **fomenta espacios laborales con accesibilidad, con corresponsabilidad vida laboral-vida personal,** y con mecanismos para prevenir la violencia y la discriminación.



3. **Eliminación de barreras,** mediante el impulso de prácticas laborales innovadoras para favorecer el acceso y permanencia de las mujeres y otros grupos en situación de discriminación en el trabajo remunerado.

2. **Transformar la cultura organizacional,** al incorporar la perspectiva de género y no discriminación en los procesos internos.

En relación con la **paternidad,** la norma aborda indirectamente este tema al promover la igualdad de género en los centros de trabajo.

Esto se ve reflejado en la **licencia de paternidad, el equilibrio entre el trabajo y la vida personal para los padres, y la eliminación de estereotipos de género que puedan afectar a hombres y mujeres por igual.**



En el requisito 12 se menciona lo siguiente:

5.3.3.5.1.1.2 Que se proporcione una oferta complementaria de cuidado de menores para su personal, dirigido a madres y padres o tutores/as, a aquellos proporcionados por los servicios de seguridad social (IMSS, ISSSTE y otros).

Proporcionar servicios de cuidado infantil complementarios permite a los padres **equilibrar sus responsabilidades laborales con el cuidado de sus hijas e hijos.**

Esto promueve una **paternidad activa y comprometida,** donde los padres tienen la oportunidad de participar plenamente en la crianza y el cuidado diario.

La oferta de cuidado infantil no se limita a las madres, sino que incluye activamente a los padres, **promueve la igualdad de género en la crianza y en el ámbito laboral.**

Esto ayuda a **contrarrestar los estereotipos de género y fomenta entornos de trabajo más inclusivos donde tanto hombres como mujeres pueden participar plenamente tanto en su carrera como en la crianza de sus hijas e hijos.**

En el requisito 12 se menciona lo siguiente:

5.3.3.5.1.1.2 Que se proporcione una oferta complementaria de cuidado de menores para su personal, dirigido a madres y padres o tutores/as, a aquellos proporcionados por los servicios de seguridad social (IMSS, ISSSTE y otros).

La disponibilidad de servicios de cuidado infantil puede proporcionar a los padres **una mayor flexibilidad en sus horarios laborales, lo cual es crucial para ejercer una paternidad activa.**

Además, saber que tienen opciones confiables para el cuidado de sus hijos **puede reducir el estrés y la ansiedad relacionados con el equilibrio entre el trabajo y la vida familiar.**



En el requisito 12 se menciona lo siguiente:

5.3.3.5.1.1.3 Que existan medidas para la flexibilización de los horarios de trabajo (horarios flexibles o escalonados, semanas de trabajo comprimidas, teletrabajo y licencias y permisos con y sin goce de sueldo).

Las medidas de horarios flexibles y teletrabajo permiten a los padres **gestionar sus responsabilidades laborales y familiares. Esto facilita la capacidad de adaptarse a las necesidades cambiantes de la familia,** como llevar y recoger a sus hijas e hijos de la escuela, acompañarlos a actividades extracurriculares, y atender citas médicas o eventos escolares importantes.

Al tener la flexibilidad para ajustar sus horarios, los padres pueden **involucrarse activamente en la vida diaria de sus hijas e hijos, esto se ve reflejado al pasar tiempo de calidad, participar en su educación y desarrollo, y estar disponibles emocionalmente para apoyar sus necesidades.**

En el requisito 12 se menciona lo siguiente:

5.3.3.5.1.1.3 Que existan medidas para la flexibilización de los horarios de trabajo (horarios flexibles o escalonados, semanas de trabajo comprimidas, teletrabajo y licencias y permisos con y sin goce de sueldo).

La posibilidad de elegir horarios flexibles o teletrabajar ayuda a **reducir el estrés relacionado con la conciliación entre el trabajo y la vida familiar,** esto permite a los padres gestionar su tiempo y energía, lo que a su vez mejora su bienestar emocional y físico, así como su capacidad para ser padres presentes y comprometidos.

Las licencias y permisos con y sin goce de sueldo **son fundamentales para permitir a los padres estar presentes durante el desarrollo y crecimiento de sus hijas e hijos, enfermedades familiares, o situaciones personales urgentes.** Esto proporciona tranquilidad y seguridad financiera, lo que es crucial para la estabilidad emocional y familiar.

En el requisito 12 se menciona lo siguiente:

5.3.3.5.1.1.3 Que existan medidas para la flexibilización de los horarios de trabajo (horarios flexibles o escalonados, semanas de trabajo comprimidas, teletrabajo y licencias y permisos con y sin goce de sueldo).



Las políticas de flexibilidad laboral no solo benefician individualmente a los padres, sino que también **promueven una cultura organizacional que valora y respeta las responsabilidades familiares.** Esto fomenta un ambiente de trabajo más inclusivo y comprensivo, donde el personal puede sentirse apoyado en su rol de padres.

En el requisito 12 se menciona lo siguiente:

5.3.3.5.1.2.1 Que existan medidas para atender las necesidades de su personal para ofrecer cuidados a dependientes y terceros, reconociendo la diversidad de familias y hogares.

Proporcionar opciones de cuidado de dependientes y terceros, **ayuda a los padres a gestionar mejor sus responsabilidades laborales y familiares.** Esto puede incluir servicios de cuidado infantil, asistencia para familiares mayores o enfermos, y otras formas de apoyo que **permitan a los padres estar más presentes y disponibles para sus hijas e hijos.**

Se promueve la igualdad de género dentro y fuera del lugar de trabajo. Esto desafía los estereotipos tradicionales de género y contribuye a una **sociedad más equitativa donde tanto hombres como mujeres tienen la libertad de equilibrar sus carreras profesionales y sus responsabilidades familiares de manera justa.**

Reconocer y adaptarse a la diversidad de estructuras familiares, crea un entorno inclusivo donde el personal se sienten valorado y apoyado en sus roles parentales.

En el requisito 12 se menciona lo siguiente:

5.3.3.5.1.3.1 Que se otorgue la licencia de paternidad al menos por cinco días laborables.



La Ley Federal del Trabajo **(LFT)** establece que es obligación del empleador otorgar a los trabajadores un permiso de paternidad de **cinco días laborables con goce de sueldo por el nacimiento o adopción de un menor.**

A diferencia de la licencia de maternidad, el permiso es financiado exclusivamente por las personas empleadoras.

En el requisito 12 se menciona lo siguiente:

5.3.3.5.1.3.1 Que se otorgue la licencia de paternidad al menos por cinco días laborables.

La licencia de paternidad fomenta la corresponsabilidad en el cuidado de hijas e hijos desde el inicio. Esto promueve **una distribución equitativa del trabajo al interior del hogar, lo que permite que las mujeres tengan mayor tiempo disponible para dedicarlo a una actividad productiva como trabajar o estudiar, o incluso descansar.**

Durante los primeros días de vida, los padres tienen la oportunidad de participar activamente en los **cuidados iniciales, como la lactancia, el cambio de pañales, el confort emocional y otras necesidades básicas.** Esta participación temprana promueve una paternidad activa y comprometida.

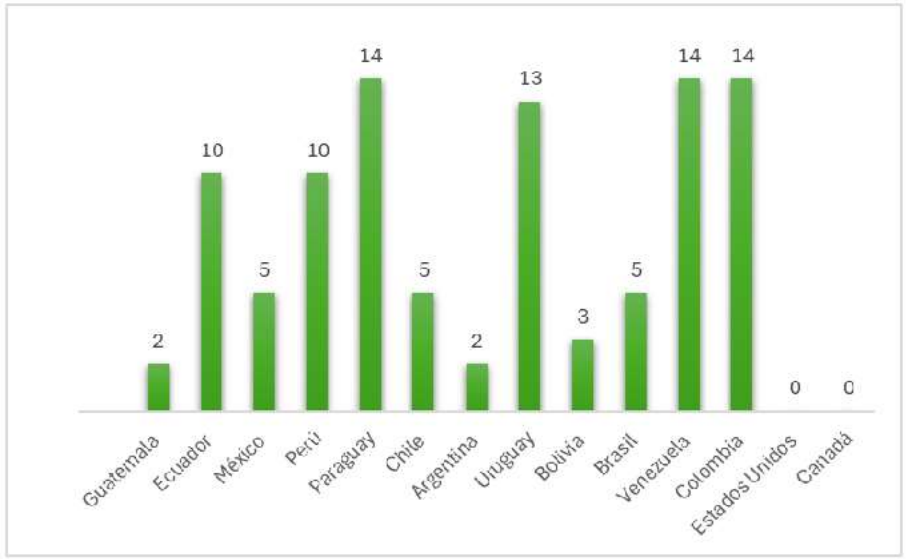
En el requisito 12 se menciona lo siguiente:

5.3.3.5.1.3.1 Que se otorgue la licencia de paternidad al menos por cinco días laborables.

La licencia de paternidad **proporciona a los padres el tiempo necesario para ajustarse a los cambios familiares y domésticos que acompañan la llegada de un nuevo miembro a la familia.** Esto contribuye a un mejor equilibrio entre las responsabilidades laborales y familiares, reduciendo el estrés y permitiendo a los padres concentrarse en su nueva dinámica familiar.

Otorgar una licencia de paternidad es un paso importante hacia la igualdad de género, ya que reconoce y apoya el papel activo de los padres en el cuidado y la crianza de sus hijas e hijos. **Esto desafía los roles tradicionales de género y promueve una visión más equitativa de la paternidad dentro de la sociedad y en el entorno laboral.**

Licencias o permisos de paternidad con goce de sueldo en América



De acuerdo con el IMCO a nivel internacional destaca el caso de I**slandia donde existe una licencia compartida de 12 meses (cada miembro de la pareja debe tomar seis meses), en Noruega, los hombres pueden elegir entre 15 semanas con sueldo completo o 19 semanas con el 80% de su sueldo.**

México contrasta con otras economías similares. Por ejemplo, en **Colombia se ofrecen 14 días naturales con goce de sueldo por licencia al personal que recién tuvieron un bebé,** los cuales son subsidiados por el gobierno. En contraste, en **Argentina se otorgan más días por matrimonio (10 días) que por el nacimiento de un menor (dos días).**

Días de permiso de paternidad remunerados para los trabajadores del Gobierno del Estado

En marzo de 2022, el IMCO analizó las prestaciones que ofrece el gobierno del estado a sus funcionarios públicos en caso de tener un bebé.

Nuevo León y Quintana Roo destacan por ofrecer un permiso de paternidad por 60 días con goce de sueldo, esto es 11 veces más que el mínimo que se estipula en la LFT. Este es el ejemplo de una buena práctica en el gobierno que puede replicarse en el resto del país y extenderse hacia la iniciativa privada.



Fuente: Elaborado por el IMCO con las Leyes del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado vigentes en 2022.

A nivel federal también se han detectado buenas prácticas. El **Consejo de la Judicatura Federal, por ejemplo, anunció hace poco que sus funcionarios tienen derecho a una licencia de paternidad con goce de sueldo por 90 días naturales a partir del nacimiento o adopción de un menor**, este periodo es igual que el que se les otorga a las mujeres por maternidad.

Desde la **iniciativa privada,** las personas empleadoras también pueden cambiar la realidad de las y los trabajadores. El Ranking Par 2021 de Aequales midió las condiciones de equidad de género de **172 empresas en México, y encontró que en promedio las empresas participantes ofrecen 21 días adicionales a lo que estipula la ley por permiso de paternidad.**



Existen empresas que han **ajustado sus políticas para ofrecer permisos de paternidad con mayor extensión.** Algunos ejemplos que se han dado a conocer de manera pública son los siguientes:

- **NuBank, una empresa de tecnología financiera** anunció la extensión del beneficio de licencia de paternidad (y maternidad) por un periodo de **120 días** para su plantilla laboral a nivel global. Esta prestación incluye a familias de todos los géneros y aquellas que opten por la adopción o gestación subrogada.

- **Natura, una empresa fabricante y comercializadora de productos de belleza y cuidado personal,** ofrece a los miembros de su corporativo la prestación de hasta **seis meses** con goce de sueldo por licencia de paternidad.

- **Sanofi México, una empresa de la industria farmacéutica, ofrece una licencia parental de hasta seis meses para sus colaboradores sin distinción de género.** Esta política forma parte de sus estrategias para promover la equidad de género.





Dudas y Comentarios

MAXAN®

Certificación

visita
maxan.com.mx

E-mail:
informes@maxan.com.mx

@MaxanCertificación

@Maxan_Certifica